

第 26 章

設施政策程序和法律問題

Facility Policies, Procedures, and Legal Issues

本章主軸

- 制定或澄清體能訓練計畫的使命宣言(mission statement)、目標(goal)與目的(objective)。
- 說明體能訓練團隊每個成員(含總監)的角色與職責差異。
- 建立確保計畫安全有效的書面操作政策與程序。
- 辨識潛在的法律責任(liability)風險領域,並套用對應的風險管理(risk management)策略。
- 背熟過失的四要件,並說出防範訴訟的具體做法:篩許可、盯監督、存紀錄、簽免責、練應變、買保險。
- 安排場館使用優先順序,記住人員與運動員比例的指引數字。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第26章 設施政策、程序和法律問題

Facility Policies, Procedures, and Legal Issues | 原文頁碼 p1775–1820

一、本章一句話

把使命寫清楚、把政策寫成書面、把紀錄存長久、把應變練到熟,法律風險就可控;書面紀錄少一環,過失(negligence)指控就可能砸在你頭上。

二、學完本章你會

- 制定或澄清體能訓練計畫的使命宣言(mission statement)、目標(goal)與目的(objective)。
- 說明體能訓練團隊每個成員(含總監)的角色與職責差異。
- 建立確保計畫安全有效的書面操作政策與程序。
- 辨識潛在的法律責任(liability)風險領域,並套用對應的風險管理(risk management)策略。
- 背熟過失的四要件,並說出防範訴訟的具體做法:篩許可、盯監督、存紀錄、簽免責、練應變、買保險。
- 安排場館使用優先順序,記住人員與運動員比例的指引數字。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 使命宣言與計畫目標:先說清楚你們為什麼存在

使命宣言是組織對自身宗旨的陳述。它為體能訓練計畫定出重點與方向,也是有效管理的基礎。好的使命宣言有八個特徵:簡短精煉、重點突出、清晰易懂;定義組織存在的理由;不規定具體方法;範圍廣泛;為維護道德準則提供指引;符合組織的業務範圍;能激發奉獻精神。

它包含三個要素:目標客戶羣體(核心市場)、提供的服務(貢獻)、服務的獨特之處(特色)。注意高頻考點:使命宣言「不規定具體方法」。它講「要帶運動員去哪裡」,不講「走哪條路」。訓練計畫目標(goal)是對最終效果的概括性描述;計畫目的(objective)是達成目標的具體途徑。只設目標不寫途徑,運動員可能永遠到不了終點。

制定照護標準(standard of care)相關的使命與目標是一項協作責任。參與的人越多越好:體育管理部門、運動醫學部門都要進場。全員參與才會產生認同感與承諾。

打個比方

使命宣言像自家的門規:「每個孩子長成健康誠實的大人」。它不寫「每天早上七點背英文」,那是方法(目的)層面的事。

有效使命宣言標準之一:「符合組織的業務範圍」;它「不」規定具體方法、不模糊籠統、不允許各說各話。使命宣言三要素:客戶羣、服務、獨特之處。

3.2 體能訓練團隊與總監:誰負責什麼

NSCA《體能訓練專業標準與指南》第2.3條指出:績效團隊(performance team)由具備相關資質的專業人員組成,成員專長互補、共同承擔領導角色。這樣的團隊能提升工作效率,並促進成員學習。團隊成形後,依每人專長分配任務,涵蓋 CSCS 考試內容描述所列的各領域。典型團隊含運動防護員、運動生理學家、營養師、運動心理學家等;考試問「通常不屬於績效團隊的是誰」,答案常是器材管理員這類行政角色。

體能訓練總監(也稱體能訓練主管)既是實務者又是管理者。他負責整個計畫、設施、設備、人員配置與行政工作:編預算、採購、寫提案、連繫行政部門與媒體。他也負責制定、發布並執行員工與參與者的書面政策與程序,確保員工受過適當訓練,並定期評估員工專業表現。求職廣告與職位描

述是篩選第一關:典型職缺要求學士以上(運動科學相關)、持有獨立認證機構頒發的證書(如 NSCA 的 CSCS)、維持繼續教育,並具備標準急救、CPR、AED 證照與兩年以上漸進式經驗。

人員資質直接影響法律責任。2015 年 8 月 1 日,NCAA 第一級通過立法,明確規定體能教練必須通過國家認可的體能訓練認證計畫並維持有效認證。繼續教育是維持認證與降低責任風險的必要一環,尤其因為訴訟常質疑「專業指導人員的資質」。每位員工都要維持急救、CPR、AED 認證,並熟悉場地容量、監督比例、疏散計畫、參賽前篩檢與保險範圍等清單項目。

打個比方

團隊像醫院急診:外科醫師、護理師、放射師各有執業範圍,但處置流程每個人都背得滾瓜爛熟。總監是急診主任:既上手術臺,也排班、買器材、寫 SOP。

3.3 必懂的六個法律術語(考卷最愛在這裡出題)

受傷風險無法完全消除,但可以有效管理。風險管理的第一步是認識關鍵用語。

- **告知同意 (informed consent)** :向參與者說明一項程序或活動的固有風險與好處,讓他自行決定要不要參與。
- **責任 (liability)** :法律上的責任、義務。體能訓練專業人員不僅要在運動員受傷時採取行動,還有責任預防受傷。
- **照護標準 (standard of care)** :類似情況下,理性謹慎的人會做到的程度。這把尺依你的學歷、訓練程度與認證狀態衡量(CSCS、急救、CPR、AED 等)。
- **過失 (negligence)** :在類似情況下沒有像理性謹慎的人那樣行事。認定過失必須同時具備四要件:**義務 (duty)**、**違反義務 (breach of duty)**、**近因 (proximate cause)**、**損害 (damages)**。近因是一連串合理可預見、自然而連續的事件。
- **風險承擔 (assumption of risk)** :明知活動有固有風險仍自願參與。就算讓運動員簽了聲明,若專業人員在過程中過失致害,免責同意書也未必能完全豁免責任。

教材例題要會複述:專業人員發現阻力器械鋼索磨損嚴重並寫進紀錄,卻沒掛「故障」告示。運動員使用後受傷。他有修理或掛牌的義務,卻沒做到(違反)。運動員因這個潛在危險受傷(近因與損害)。四環全中,過失成立。

打個比方

四要件像一串聖誕燈,任何一環斷了整串都不亮(原告就告不贏);但要你賠錢時,四環會全亮。你拖完地沒立「小心地滑」牌子,客人滑倒,你就是那個沒掛「故障」牌的人。

3.4 這個行業會被告什麼:侵權(tort)與判例教訓

過失是一種侵權行為,也就是民事不法行為。民法處理私人權利與訴訟救濟,與刑事訴訟不同。民事案件中,四個過失要件的舉證責任採優勢證據原則(preponderance of evidence),也就是證據分量較大即可;但每一要件都必須各自通過這個門檻。過失訴訟通常附帶損害賠償請求。

教材列出的常見訴訟議題包括:過失、疏忽僱傭、產品責任、第十四修正案平等保護條款、1964年《民權法案》第六章(種族)與第九章(性別)、《康復法案》、《美國殘疾人法案》(ADA)與故意造成精神痛苦。補充一點業界通識:員工執行職務時出差錯,僱主可能被一併究責,這稱為代負責任(vicarious liability);書面政策與資質把關就是為這類風險預留的緩衝。

兩個判例必須記:一、缺乏科學證據的體能訓練導致運動性橫紋肌溶解症(exertional rhabdomyolysis),造成永久腎損傷;2019年1月9日原告向俄勒岡州巡迴法院提起過失侵權訴訟。二、明知學生運動員確診鎌狀細胞性狀(sickle cell trait),卻不調整其訓練與休息比例,造成嚴重器官損傷甚至死亡;陪審團認定被告有責並判處賠償金。兩案的共同教訓:運動處方強度要調整、要控制,計畫要有實證依據。

案件結局不只判決:可能和解,主審法官也可能以簡易判決(summary judgment)駁回。簡易判決適用於無實質事實爭議、動議方依法應勝訴的請求。駁回分兩種:有偏見駁回,原告不得就同一請求再告;無偏見駁回,原告可在時效內重告。公家機構當被告時還有主權豁免(sovereign immunity):州政府未經其同意,不得在本州法院被起訴。

反歧視方面,第六章與第九章在 multicase 種族與性別歧視訴訟中扮演關鍵角色。給每個運動隊的待遇必須公平:訓練時間、課表設計、器材可用性、技術與體能評估、營養補充劑,女隊都要拿到與男隊同等的份額。引用醫療評估資料時,依《健康保險流通與責任法案》(HIPAA),未經書面授權不得外洩參與者健康資訊。

打個比方

優勢證據原則是天平:哪邊證據較重哪邊贏。刑事的「超越合理懷疑」是槓桿超長的天平,民事不用翹到那個程度。

3.5 賽前篩檢與執業範圍(scope of practice):診斷不是你的活

NSCA 標準第 1.1 條要求:參與者在參加訓練前,必須接受醫療保健提供者的篩檢與許可,按相關管理機構(NCAA、校方運動醫學部門、高中體育協會等)的規定辦理。注意分寸:體能訓練專業人員不需要體檢報告副本,但應留存運動員已獲醫療許可的簽字證明。傷病復出或有特殊需求(糖尿病、哮喘、癲癇、高血壓)的運動員,開始或恢復訓練前也要出示醫療許可。

為什麼這麼麻煩?因為執業範圍不包括診斷個人的醫療或健康狀況。醫療許可只能由運動醫學團隊(認證運動教練 AT、醫師、物理治療師)開出。確診鎌狀細胞性狀、既往中暑史、哮喘的運動員,其訓練與休息比例要由體能人員與醫療團隊共同調整。所有確認「已篩檢、具備參賽資格」的文件,應在運動員獲準訓練前存進體能計畫辦公室。

打個比方

驗車場工程師發道路行駛許可,駕駛教練只看證、不拆引擎。運動員「能不能練」是運動醫學的簽章;「怎麼練」纔是你的簽章。

3.6 誰能進場:資格標準與外部使用政策

為了讓團隊精力集中在目標訓練族羣,設施要公告資格標準。通常獲準使用者:體育部門贊助運動的全日制或非全日制學生運動員、經總教練確認的新生與轉學生、體育課學生、所有教練與行政人員、運動醫學部門人員、完成參賽資格的校友運動員,以及經體育主管或體能訓練主管批准的個人與團體。

外部團體要借用場地,政策應訂出參考標準,而不是逐案拍板,因為這牽涉場地使用費與責任。常用條件:須事先獲體育主管與體能訓練主管批准;由體能部門員工監督;排在運動員不在場的非上課時間;提供額外責任保險的書面證明;所有參與者簽署免責同意書(waiver);遵守場館規則;主管保留限制訪客權限的權力。免責同意書使用前務必確認符合當地現行法規。

打個比方

社區健身房開放給校外社團,要先繳保險證明、簽切結、避開會員高峯。少了任何一樣,出了事全是場館的責任。

3.7 紀錄保存、保險與產品責任:紙條就是你的證人

書面紀錄是設施管理的命脈。應妥善保存:清潔與維護紀錄、安全規程、製造商保修與指南、風險承擔或告知同意書、醫療豁免與許可表格、人員資質證明、專業指南與建議、傷病報告表。傷病

報告要盡可能長期保存,因為個人提起訴訟的時間(訴訟時效,statute of limitations)因州而異,教材建議:最好無限保存,或諮詢法律機構。

保險方面:由於運動有受傷風險,體能人員必須購買職業責任保險,尤其在機構保險不涵蓋時。保險是一種合約承諾:保險公司承諾在規定的責任限額內,為被保險人就某些特定責任風險辯護並賠償;被保險人則支付保費。外部團體使用場地時,則要自備額外責任保險。

產品責任(product liability)指產品製造商或銷售商對產品致人傷害或財產損失的法律責任。體能人員不生產也不賣器材,卻可能被列為共同被告。某些行為會讓製造商脫身、把責任轉移到你身上。防範步驟照教材背:只按製造商預期用途使用器材;確保器材符合現行專業標準,留意召回資訊並立即退回;只向信譽良好的製造商採購(商業改進局、同儕、專業組織都是查證資源);未經產品文件允許別改裝器材;新設備務必貼上所有警告標籤;持續檢查損壞與磨損;新設備到貨先檢查,損壞就要求更換,舊設備損壞就移走維修,無法搬離就掛「不得使用」告示;不允許無監督的運動員使用器材。

打個比方

紀錄像駕駛行車記錄器。平時刻意保存很麻煩,出事那刻它決定你是有理還是沒理。

紀錄保存期限:因州而異,教材建議無限保存(或諮詢法律機構)。設備維護、檢查、清潔、維修紀錄都列入必備清單。

3.8 紀律與懲處階梯:五級,寫清楚再貼出來

為確保運動員遵守場館規則,主管可要求運動員在使用場館前簽署規則並註明日期,確認已理解並同意遵守。這能大幅降低「我不知道後果」的辯解。規則必須執行,所有可能的紀律處分都應張貼、記錄在案,並依違規程度處罰。

一條紅線:嚴禁把體能訓練當作懲罰手段。預防猝死的跨協會工作組寫道:「在任何情況下,都不應給運動員增加任何可能增加其受傷或猝死風險的額外身體負擔。」魯莽或疏忽的懲罰(例如體能欺凌)會帶來嚴重的法律後果。

分級懲處階梯適用於屢犯者,施行前須獲體育主管與所有運動教練全力支持。前兩犯通常由運動教練自行處理。五級為:初犯口頭警告並說明規則性質與再犯後果;第二次違規禁入場館一天並記錄、通報運動教練;第三次禁入一週並記錄、通報;第四次禁入直至年底,並同時聯繫運動教練與體育主管;第五次永久開除,記錄並通報。

打個比方

交通違規的計點制度:第一次勸導,之後罰款、吊照直到永久吊銷。每一筆都記在案,處罰對照表提早貼在牆上,誰都不能喊冤。

3.9 教學與直接監督(supervision):八成訴訟的關口

合格的體能訓練專業人員必須正確指導運動員掌握安全有效的訓練技巧,並在必要時糾正動作。強調安全性與正確技巧,而不是舉起的重量,能降低受傷風險,從而減少法律責任。指導之外還必須有直接監督:工作人員要能清晰溝通,並能觀察運動員及其所負責的區域;對需要保護(spotted)的動作,保護手法必須安全正確。

教材列出的監督原則:永遠陪伴在旁;積極主動、親力親為;謹慎小心、有備而來;具備相應資質、保持警惕;告知參與者安全與應變程序;瞭解參與者的健康狀況;監督並執行規章制度;監測並審查環境。

死數字在這裡。NSCA 專業標準與指南第3.1條:應配備足夠的合格工作人員,達到三項推薦指引:每人最低平均活動空間 100 平方英尺;專業人員與參與者比例(初中 1:10、高中 1:15、大學 1:20);每副槓鈴或訓練站的學員人數。練習涉及複雜動作時,要依指引調高監督密度。據估計,約 80% 的運動損傷訴訟案件中,監督缺失都與損傷有關,指導或監管不足往往是主因。需求也分層:器械循環訓練需要的監督少於自由重量;訓練經驗較少的運動員比經驗豐富者需要更多監督。另有研究顯示,在較低監督比例下訓練的受試者,力量提升更為顯著,用人與績效要一起平衡。

打個比方

游泳池救生員不是坐在旁邊滑手機:每座池配幾名救生員、每個站位能掃到哪些泳道,都有硬性規定。你的「救生員人數」就是 1:10、1:15、1:20。

每人至少 100 平方英尺活動空間;師徒比 初中 1:10、高中 1:15、大學 1:20;約 80% 運動損傷訴訟涉及監督缺失。

3.10 課表設計與訓練卡:先審核、再上槓

有效的體能訓練計畫以科學原理為基礎,旨在提高運動表現與抗傷能力,並針對特定運動項目設定預期結果;訓練強度要符合 NSCA 標準與指南。體能訓練主管負責監督所有計畫(含恢復訓練)。員工設計課表後,必須在隊伍開始執行前把副本提交主管辦公室審核並存檔。

每位運動員都要有訓練計畫表(訓練卡),紙本或經由平板/手機應用程式電子推送皆可;採電子化前先確認 Wi-Fi 與藍牙連線穩定。訓練課程要提前安排好,運動員進場時必須持有已覈準的訓練卡;額外訓練課程需由負責的體能專家批准,以監控強度與訓練量。體能人員必須熟悉每位運動員訓練卡上的每一項動作;除非主管或運動醫學人員另有規定,不得隨意建議其他練習,偏離課表的調整要在訓練結束後盡快以書面記錄。主管要告知員工每個動作怎麼教、怎麼保護,並可要求員工檢查運動員基礎動作的最後一組是否正確。所有課程建議都要措辭一致。

3.11 場館規則與使用排程:規則要貼在最顯眼的地方

場館規章對規範行為、維持秩序、確保安全、清潔、專業的訓練環境至關重要,應張貼在顯眼位置。教材規則清單裡的法律級重點:進場前先完成賽前篩檢與許可;訓練前必須接受器材風險與正確動作培訓;槓鈴兩端必須用鎖扣;深蹲只能在深蹲架或力量架內做;肩後、肩前負重及槓鈴或啞鈴在面部或頭部上方移動的動作要用保護員,爆發力練習則無需保護員;任何場內損傷或器材異常要立即回報值班主管;場內禁止煙草、食物、口香糖、玻璃瓶、罐頭、酒精、毒品與違禁物質,塑膠水瓶可進;訪客一律到辦公室簽免責同意書;離場器材由主管檢查並登記;值班主管對場內所有行為與器材使用有管轄權。

排程原則:賽季中的團隊優先於非賽季團隊,因為賽季訓練圍繞比賽與訓練賽程。設施不夠分時,可用週一、週三、週五的課表,把週二、週四騰給賽季球隊;或把部分非賽季球隊改排週一、週二、週四,錯峯減少擁擠。開閉館、清潔、節日假期安排、音響使用、辦公時間與儲物空間,都該有書面操作規程。

打個比方

圖書館規則貼在門口:安靜區、飲食區、逾期罰則寫得明明白白。規則沒貼出來就開罰單,讀者一定申訴成功。

3.12 緊急應變計畫(EAP):每季至少要演一次

緊急情況隨時隨地都可能發生,生命安全永遠是首要任務。緊急應變計畫(emergency action plan, EAP)是一份書面文件,詳載處理傷情的正確程序,必須張貼在顯著位置,所有體能訓練中心的人員都必須瞭解並演練。EAP 通常包含:緊急醫療服務(EMS)啟動程序;主要、次要與第三聯絡人的姓名與電話;場館具體地址(供救護人員指路)、電話位置、最近出口位置;具備傷情救治資質的指定人員;救護車通道;應急物資、急救箱與自動體外除顫器(AED)的存放位置;以及火災、龍捲風、危及生命的損傷、犯罪、恐怖主義等情境的應變計畫。

除了維持標準急救與 CPR 的最新認證,教材的死數字是:EAP 至少每季演練一次。緊急團隊有四項主要職責:第一,為運動員提供即時救護,因為時間至關重要;第二,取用應急設備,所有使用場館的人都要事先知道設備種類與位置;第三,啟動 EMS,建立直接溝通渠道並要有備援方案,參與者與監督人員要知道最近可用電話在哪裡;第四,撥打急救電話的人要在職前培訓中熟悉場館位置,並規劃暢通路線與直接交通動線,引導救護人員迅速進出場館。參與者的緊急資訊要便於醫務人員隨時取得。

教材圖 26.7 的四類處置流程要能背:火災:啟動警報、疏散人員。危及生命:撥 911、不要移動傷者、傷者意識清醒時先徵得同意再急救、必要時 CPR 或 AED、陪伴傷者直到救援到達、啟動緊急通信計畫通知各方、在事故報告中記錄(七步)。環境狀況:啟動相應警報、引導至預定安全地點,必要時撥 911,清點所有人數並通知救援人員,啟動通信計畫,記錄(五步)。非危及生命:先急救,必要時撥 911,啟動通信計畫,記錄(四步)。

打個比方

大樓每半年火災演習不是形式:誰開警報、誰帶逃生路線、誰在出口清點人數,演練時分好工,真的火警響起纔不用現場發呆。

EAP 演練頻率:至少每季一次。聯絡人分層:主要、次要、第三,共三個層級。救護車通道與 AED 位置要寫進 EAP 並讓所有人知道。

3.13 補劑、違禁物質與職業倫理:18 歲是一條線

NSCA《體能訓練專業標準與指南》第9.1條:體能訓練專業人員不得開具、推薦或提供藥物、管制物質,或任何非法、違禁或對參與者有害的補劑;只能向參與者推薦或提供合法且經科學證明有益(或至少無害)的物質,且僅限 18 歲及以上人士使用(年齡範圍差異要查適用州法)。不同管理機構(NCAA、美國奧組、MLB、NBA、NFL、NHL)規則各異,專業人員有責任及時查閱相關規則,以及支持或推翻其功效的科學證據,並就補劑事宜諮詢運動營養師或註冊營養師。

倫理層面,大多數專業組織都有道德準則或行為準則,NSCA 成員必須同意遵守;運動員福祉通常是第一考量。書面原則還應涵蓋儀容著裝、手機使用、機構設備個人使用、教練與運動員/實習生/教練團的關係標準、霸凌與社羣媒體使用規範。評估員工時,教材的評分量表為 1 至 5(1=遠低於績效預期,3=達到預期,5=表現卓越)加 N/A。

四、考點速記

考點	死數字/死規則
過失四要件	義務 duty、違反義務 breach、近因 proximate cause、損害 damages;缺一不可,民事採優勢證據原則逐一證明
監督比例(NSCA 3.1)	初中 1:10、高中 1:15、大學 1:20;複雜動作要加密監督
最低活動空間	每人至少 100 平方英尺(約 9.3 m ²)
訴訟與監督	約 80% 的運動損傷訴訟中,監督缺失與損傷有關
EAP 演練	至少每季一次;急救與 CPR 認證保持最新
懲處階梯(五級)	口頭警告 → 禁入 1 天 → 禁入 1 週 → 禁入至年底 → 永久開除;第2次起記錄並通報教練,第4次起加報體育主管
補劑年齡線	僅限 18 歲及以上;須合法且有科學實證(NSCA 專業標準與指南第9.1條)
NCAA 認證立法	2015 年 8 月 1 日,第一級規定體能教練必須持有國家認可認證
紀錄保存	訴訟時效因州而異;傷病報告等紀錄最好無限保存
使命宣言	三要素:目標客戶羣、提供的服務、服務的獨特性;不規定具體方法
判例教訓	無實證課表 → 橫紋肌溶解永久腎損傷(2019 俄勒岡);鐮狀細胞性狀未調整訓練/休息比例 → 陪審團認定有責
免責同意書效力	已簽署風險承擔,專業人員若過失致害仍可能無法豁免

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
使命宣言	mission statement	組織對其宗旨的陳述,提供重點與方向。
訓練計畫目標	program goals	對計畫預期最終效果的概括性描述。
計畫目的	program objectives	達成目標的具體途徑。
績效團隊	performance team	由互補專長與共同領導角色的專業人員組成的協作團隊。
執業範圍	scope of practice	符合法律規定與職業職責的專業活動邊界,不含醫療診斷。
照護標準	standard of care	類似情況下理性謹慎的人應做到的謹慎程度。
過失	negligence	在類似情況下未如理性謹慎之人那樣行事。
義務(注意義務)	duty (duty of care)	法律認定行為人應負的作為責任。
違反義務	breach of duty	未能以適當的謹慎標準行事。
近因	proximate cause	一連串合理可預見、自然而連續的事件導致損害。
損害	damages	人身或經濟損失;也指判令支付的金錢賠償。
風險承擔	assumption of risk	明知活動固有風險,仍自願參與。
告知同意	informed consent	被告知風險與好處後,自行決定是否參與。
免責同意書	waiver	參與者簽署、同意放棄部分求償權的文件;對專業過失未必豁免。
責任	liability	法律上的責任與應盡的義務。
侵權行為	tort	民事不法行為;過失是其中一種。
優勢證據原則	preponderance of evidence	民事舉證標準;證據分量較大即可。
簡易判決	summary judgment	對無實質事實爭議之請求逕行判決;分有偏見與無偏見駁回。
主權豁免	sovereign immunity	州政府未經其同意,不得在其本州法院被起訴。
產品責任	product liability	製造商或銷售商對產品致害承擔的法律責任。

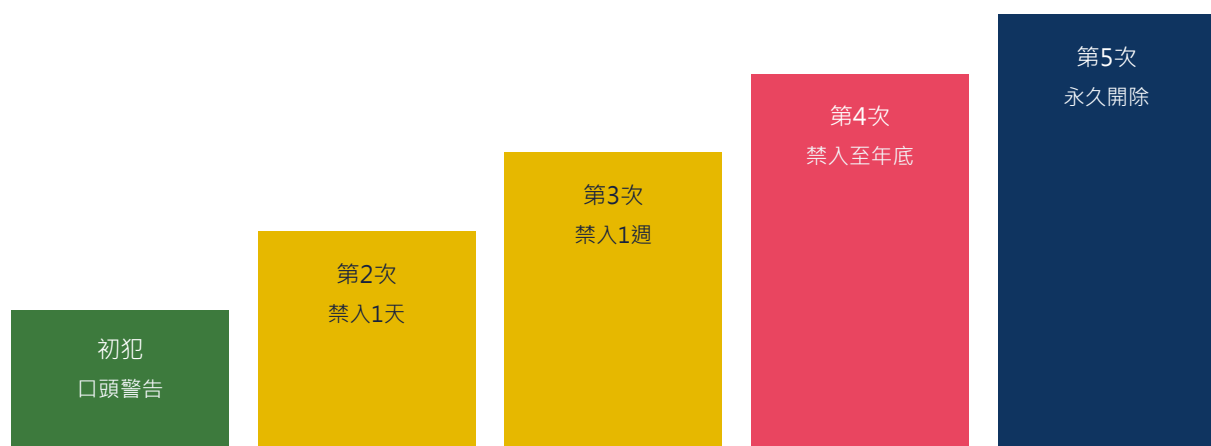
風險管理	risk management	運用策略降低並控制運動受傷風險,進而降低法律責任風險。
緊急應變計畫	emergency action plan (EAP)	載明緊急情況正確處理程序的書面文件,至少每季演練。
訴訟時效	statute of limitations	個人得以提起訴訟的時間限制,各州不同。
代負責任	vicarious liability	僱主為員工執行職務造成的損害承擔的責任(業界通識補充)。

六、圖表



四環全部成立(民事採優勢證據原則逐一證明)→過失(negligence)成立,須負損害賠償

圖26.1 過失責任四要件鏈條:義務→違反義務→近因→損害,缺一環則過失不成立



第2次起記錄在案並通報運動教練;第4次起加通報體育主管;前兩犯通常先由運動教練處理

圖26.2 場館違規的五級懲處階梯(教材範例,適用於屢犯者)

危及生命的情況(7 步)



非危及生命的情況(4 步)



火災:啟動警報→疏散人員。環境狀況:警報→撤至安全地點→(必要時撥911)→清點人數→通知並記錄。

圖26.3 緊急處置流程(改編自教材圖 26.7;911 可依當地替換為同級緊急服務號碼)

項目	指引數字/要點	備註
----	---------	----

初中專業人員:參與者	1:10	NSCA 專業標準與指南第3.1條;涉及複雜動作時調高監督密度
高中專業人員:參與者	1:15	
大學專業人員:參與者	1:20	
最低活動空間	每人 100 平方英尺	高峯時段必須達標
監督需求分層	器械循環 < 自由重量;新手 > 老手	監督站位須能清楚觀察場地與運動員

表26.1 監督比例與空間標準速查

EAP 應載明內容	細節
EMS 啟動程序	誰撥打、怎麼撥;無醫護在場時用固定電話或手機,並要有備援渠道
聯絡人名單	主要、次要、第三聯絡人的姓名與電話
場地資訊	具體地址(供救護指路)、電話位置、最近出口、救護車通道與暢通路線
指定救護人員	具備傷情救治資質者(如運動醫學人員);全體維持急救/CPR/AED 認證
設備定位	應急物資、急救箱、AED 存放位置,所有使用者都要事先知道
情境計畫	火災、龍捲風、危及生命損傷、犯罪、恐怖主義;演練至少每季一次
事後動作	啟動緊急通信計畫通知各方;填寫並存檔事故報告

表26.2 緊急應變計畫(EAP)要素清單

七、易混陷阱

容易混淆

免責同意書 ≠ 免死金牌。風險承擔聲明只能確認「明知風險仍參加」;若專業人員在指導過程中本身有過失,簽了名也照樣可能被究責。**waiver** 只降低風險,不消滅義務。

容易混淆

義務 ≠ 違反義務。義務回答「該不該管」,違反義務回答「管得對不對」。鋼索案例裡,發現磨損並寫進紀錄,義務已存在;沒掛「故障」牌纔是違反。四要件各司其職,考試喜歡拆開考。

容易混淆

告知同意 vs. 免責同意書。告知同意是參與前的「告知程序」:講清風險與好處,讓對方決定參不參加。免責同意書是參與前簽的「文件」:事後受傷時放棄部分求償。一個是過程,一個是紙。

容易混淆

有偏見駁回 vs. 無偏見駁回。有偏見:同一訴訟請求不得再告,案件就此了結。無偏見:可在適用的訴訟時效內重新起訴。「有偏見」聽起來嚴重,其實是被告的完全勝利;方向與字面感覺剛好相反。

容易混淆

保護員的適用範圍。槓鈴置於肩後或肩前、槓鈴或啞鈴在面部或頭部上方移動的動作要用保護員;爆發力練習則無需保護員。別把「所有大重量都要 spot」當成規則原文。

八、自我檢測

Q1.(是非題)認定體能訓練專業人員過失,必須同時具備義務、違反義務、近因與損害四個要素。

Q2.(選擇題)下列何者「不是」有效使命宣言的標準?(A)簡短精煉、重點突出 (B)明確規定訓練的具體方法與手段 (C)符合組織的業務範圍 (D)能激發奉獻精神

Q3.(是非題)只要參與者簽了風險承擔免責同意書,體能訓練專業人員就算過失致害也能完全豁免法律責任。

Q4.(選擇題)大學訓練時段,建議的專業人員與參與者最低比例是?(A)1:10 (B)1:15 (C)1:20 (D)1:35

Q5.(選擇題)應急行動計畫(EAP)的演練頻率要求是?(A)每月一次 (B)至少每季一次 (C)每學期一次 (D)每年一次

Q6.(是非題)高峯使用時段,每位參與者的平均活動空間應至少達 100 平方英尺。

Q7.(選擇題)依教材的五級懲處範例,運動員第二次違反場館規則應處以?(A)口頭警告 (B)禁止入場一天並記錄通報 (C)禁止入場一週 (D)禁止入場直至年底

Q8.(選擇題)據教材引用估計,約多少比例的運動損傷訴訟中,監督缺失與損傷有關?(A)50% (B)60% (C)80% (D)95%

Q9.(是非題)進行爆發力練習時,教材場館規則規定無須使用保護員。

Q10.(是非題)體能訓練專業人員推薦營養補劑時,只能提供給 18 歲及以上、且物質須合法並有科學實證支持(或至少無害)。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)認定體能訓練專業人員過失,必須同時具備義務、違反義務、近因與損害 ...

Ans:○ — 四要件缺一不可,且各以優勢證據證明。

2. Q2.(選擇題)下列何者「不是」有效使命宣言的標準?(A)簡短精煉、重點突出 (...

Ans:B — 有效使命宣言「不規定」具體方法,只定義存在的理由。

3. Q3.(是非題)只要參與者簽了風險承擔免責同意書,體能訓練專業人員就算過失致害也 ...

Ans:× — 專業人員因疏忽致害時,免責同意書未必能豁免。

4. Q4.(選擇題)大學訓練時段,建議的專業人員與參與者最低比例是?(A)1:10 ...

Ans:C — 大學 1:20;初中 1:10、高中 1:15。

5. Q5.(選擇題)應急行動計畫(EAP)的演練頻率要求是?(A)每月一次 (B)至 ...

Ans:B — 教材明文:所有專業人員至少每季演練一次。

6. Q6.(是非題)高峯使用時段,每位參與者的平均活動空間應至少達 100 平方英尺 ...

Ans:○ — NSCA 第3.1條的最低平均空間指引。

7. Q7.(選擇題)依教材的五級懲處範例,運動員第二次違反場館規則應處以?(A)口頭 ...

Ans:B — 階梯為口頭警告→1天→1週→年底→永久。

8. Q8.(選擇題)據教材引用估計,約多少比例的運動損傷訴訟中,監督缺失與損傷有關? ...

Ans:C — 約 80%,指導或監管不足常是主因。

9. Q9.(是非題)進行爆發力練習時,教材場館規則規定無須使用保護員。 ...

Ans:○ — 需保護員的是槓鈴於肩後/肩前及面部、頭部上方移動的動作;爆發力練習豁免。

10. Q10.(是非題)體能訓練專業人員推薦營養補劑時,只能提供給 18 歲及以上、且 ...

Ans:○ — NSCA 標準第9.1條;年齡差異要再查適用州法。